第04讲 理财师的法律法规基础知识

第二章 个人理财业务相关法律法规

一、本章概要

根据历年考试题目分析，本章应为考试的重点章节，题目类型会各有分布，分值应在20~25分左右，可出题的考点非常多，是全书第一重要章。21年教材大量法律法规更新，更将是考试重点。

通过本章学习，可以了解一些基础的法律常识和概念，以及理财规划和理财销售相关的法律法规。

• 第二章 框架及重点

• 第一节 理财师的法律法规基础知识

一、法律知识的重要性

二、中国的法律体系

三、民事法律关系介绍

• 第二节 理财规划中的法律法规

一、合同法律制度

二、物权法律制度

三、婚姻法律制度

四、继承法律制度

五、个人独资企业法和合伙企业法

• 第三节 银行销售及代理销售产品相关法律法规

一、商业银行理财产品

二、基金代销业务

三、私募资产管理业务

四、保险代理业务

五、黄金期货交易业务

六、个人外汇管理

第一节 理财师的法律法规基础知识

一、法律知识的重要性

二、中国的法律体系

中国特色社会主义法律体系，是以宪法为统帅，以法律为主干，以行政法规、地方性法规为重要组成部分，由宪法相关法、民法商法、行政法、经济法、社会法、刑法、诉讼与非诉讼程序法等多个法律部门组成的有机统一整体。

在理财师的实际工作中主要涉及法律体系中的法律和行政法规两部分。

三、民事法律关系介绍

个人理财业务活动中法律关系的主体有两个：金融机构和客户。

《民法典》确定了进行民事活动的基本原则，包括自然人和法人的法律地位、民事法律行为、民事代理制度、民事权利和民事责任等内容。

（一）民事法律活动，应当遵循民事法律的自愿、公平、诚信原则，不得违背公序良俗。

诚实信用原则是民事活动中最核心、最基本的原则。

（二）民事法律关系主体

包括公民（自然人）、法人以及非法人组织。

在个人理财业务中，民事法律关系的主体就是金融机构和个人客户。这里的金融机构是法人组织，个人客户一般是指自然人。

1．自然人

•（1）民事权利能力。自然人从出生时起到死亡时止，具有民事权利能力，依法享有民事权利，承担民事义务，自

（更多资料+VX：9579293）

然人的民事权利一律平等。

• （2）**民事行为能力**。

第一，完全民事行为能力人。18周岁以上， 16-18 劳动

第二，限制民事行为能力人。 8周岁以上未成年人，不能**完全辨认**自己行为的成年人，实施民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认;

但是，可以独立实施纯获利益的民事法律行为或者与其智力、精神健康状况相适应的民事法律行为。

第三，无民事行为能力人。 8周岁以下，不能辨认自己行为的成年人，由其法定代理人代理实施民事法律行为。

无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是其法定代理人。

个人理财业务的客户应当是具有完全民事行为能力的自然人或无民事行为能力人、限制民事行为能力人的法定代理人。

2．法人

• （1）法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。

• （2）法人成立的要件：

依法成立；有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费；须有关机关批准的，依照其规定。

• （3）法人的分类。

《民法典》以法人活动的性质为标准，将法人分为营利法人、非营利法人和特别法人。

营利法人：有限责任公司、股份有限公司和其他企业法人等；

非营利法人：事业单位、社会团体、基金会、社会服务机构等。

在个人理财业务特别是私人银行业务中，最常见的法人客户是营利法人。

在我国，公司法人是最普遍的营利法人形式。

（三）民事代理制度

个人理财业务中客户**委托**金融机构投资理财，客户和金融机构之间就形成了**委托代理**关系。

1.代理的基本含义

民事主体可以通过代理人实施民事法律行为。

依照法律规定、当事人约定或民事法律行为的性质，应当由本人亲自实施的民事法律行为，不得代理。

代理人在代理权限内，以被代理人名义实施的民事法律行为，对被代理人发生效力。

2.代理的分类

根据代理权产生的根据不同，可以将代理分为委托代理和法定代理。

委托代理人按照被代理人的委托行使代理权

法定代理人依照法律的规定行使代理权

3.委托代理

委托代理授权采用书面形式的，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期限，并由被代理人签名或者盖章。

代理人需要转委托第三人代理的，应当取得被代理人的同意或者追认。

转委托代理经被代理人同意或者追认的，被代理人可以就代理事务直接指示转委托的第三人，代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任。

转委托代理未经被代理人同意或者追认的，代理人应当对转委托的第三人的行为承担责任;但是，在紧急情况下代理人为了维护被代理人的利益需要转委托第三人代理的除外。

4.代理的法律责任

（1）代理人不履行或者不完全履行职责，造成被代理人损害的，应当承担民事责任。

（2）代理人和相对人恶意串通，损害被代理人合法权益的，代理人和相对人应当承担连带责任。

（3）代理人知道或者应当知道代理事项违法仍然实施代理行为，或者被代理人知道或者应当知道代理人的代理行为违法未作反对表示的，被代理人和代理人应当承担连带责任。

（4）行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实施代理行为，未经被代理人追认的，对被代理人不

（更多资料+VX：9579293）

发生效力。

（5）相对人知道或者应当知道行为人无权代理的，相对人和行为人按照各自的过错承担责任。

5.代理的终止

有下列情形之一的，**委托代理终止**：

（1）代理期间届满或者代理事务完成；

（2）被代理人取消委托或者代理人辞去委托；

（3）代理人丧失民事行为能力；

（4）代理人或者被代理人死亡；

（5）作为代理人或者被代理人的法人、非法人组织终止。

有下列情形之一的，**法定代理终止**：

（1）被代理人取得或者恢复完全民事行为能力；

（2）代理人丧失民事行为能力；

（3）代理人或者被代理人死亡；

（4）法律规定的其他情形。

【2021真题】商业银行在办理个人理财业务中，超越客户的授权从事业务且没有经过客户追认的，其民事责任（ ）。

A．由客户承担，商业银行承担连带责任

B．完全由商业银行承担

C．由商业银行承担，客户承担连带责任

D．完全由客户承担

【答案】B

【解析】行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实施代理行为，未经被代理人追认的，对被代理人不发生效力。

（更多资料+VX：9579293）